

1500909-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500909-94.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500909-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007414/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 22347879 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 144/22/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2007414 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODRIGO GALDINO DE JESUS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

RODRIGO GALDINO DE JESUS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 9 de janeiro de 2022, por volta de 21h25, na Rua Claude Bernard, nº 338, Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo, RODRIGO GALDINO DE JESUS SANTOS, qualificado às fls. 12, previamente ajustados, em concurso e com unidade de desígnios com mais um indivíduo, até o momento não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/XRE 300 ABS, de placas BPO-1C84,

chassi nº 9C2ND1120NR201232 e um celular da marca Motorola, Imei nº 357233106362813, de propriedade da vítima Vinicius Oliveira Cabral. A denúncia foi recebida (fls. 61), o réu foi regularmente citado (fls. 65) e ofereceu defesa prévia (fls. 70/72).

Durante a instrução criminal, foram ouvidos a vítima e os policiais militares. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a vítima Vinicius confirmou que estava com sua moto parada e prestes a fazer uma entrega quando dois indivíduos se aproximaram. Um deles apontou a arma de fogo para sua cabeça e pediu a chave da moto. Eles subiram na moto e saíram em disparada. Acionou a polícia. A moto possuía rastreador. Recuperou a moto no mesmo estado depois de duas horas. O réu Rodrigo saiu conduzindo a moto. Não olhou para a fisionomia dele. Reconheceu ele pelas vestimentas que ele usava no momento dos fatos. Recorda-se que ele trajava blusa de moletom azul, calça jeans e um boné. Era o outro indivíduo que não foi encontrado que apontou a arma de fogo.

Os policiais militares Júlio e Diego relataram que foram acionados via copom acerca do roubo de uma moto por duas pessoas. Foram avisados por outra viatura de que essa moto havia sido avistada em trânsito, mas o condutor conseguiu se evadir, indicando a direção tomada. Em diligência, avistaram a moto e dois indivíduos estacionando a mesma. Decidiram fazer a abordagem. O condutor conseguiu se evadir. Conseguiram deter o garupa, o qual foi identificado como sendo o réu. Indagado, a princípio ele negou, porém, depois confirmou a participação no roubo da moto, tendo afirmado inclusive que teria sido a outra pessoa que teria dado voz de assalto e que estaria na posse da arma de fogo. A vítima, na delegacia, reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, o réu RODRIGO negou a prática do delito, afirmando que estava de folga nesse dia e seu colega apareceu em sua casa com uma moto de grande porte e apenas deu uma volta naquela moto quando foi abordado pela polícia. Não sabia que aquela moto era produto de ilícito. Possui uma foto própria e gosta muito de motos e por isso quis dar uma volta naquela moto. Forneceu para a polícia as fotos da rede social do seu amigo que estava com a moto.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima reconheceu o réu RODRIGO na fase policial pelas vestimentas que usava momentos antes por ocasião do roubo.

Note-se que o réu foi detido na posse da moto cerca de menos de uma hora depois da ocorrência do roubo, o que evidencia a participação do réu no roubo apurado nestes autos.

Ressalto que a vítima e os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente, inclusive os policiais confirmaram que, anteriormente, uma outra viatura não logrou êxito na abordagem dos ocupantes dessa mesma moto momentos antes.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

As qualificadoras pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovados pelo depoimento da vítima, dos policiais, bem como pela confissão informal do acusado aos policiais, que afirmou ter agido com seu colega, que portava arma de fogo no momento dos fatos.

A arma não foi apreendida porque, como o réu e seu comparsa deixaram o local do crime, teria tido condições de ocultá-la dos policiais, prejudicando a sua localização para eventual perícia.

A vítima foi segura quanto ao emprego da arma, o que configura a qualificadora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 4. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo". (HC 311080/SP - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 23/05/2017).

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à aplicação de somente da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento.

Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443).

Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2º-A do Código Penal, o que representa 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno a pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, sendo as circunstâncias do delito e consequências totalmente desfavoráveis e diante da necessidade de prevenção e repressão ao tipo de crime praticado, com o fim de evitar que a ação dos acusados mais uma vez se repita, aplica-se regime fechado para início de cumprimento de pena.

Neste aspecto ressalte-se que: "O roubo expressa a mais clara definição da violência e do desprezo do agente pelo semelhante. O agente é movido pelo desejo de despojar o cidadão de seus pertences e para tanto não se constrange de ameaçá-lo seriamente, colocando sua vida em risco potencial. Os acusados demonstraram absoluto destemor em face da lei e não merecem tratamento benéfico na fase inicial do cumprimento da pena imposta, com a observação de que a primariedade não o faz menos perigoso. Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a

regime mais liberal." Apelação Criminal n ° 993.08 040072-5 - São Paulo.
O réu não poderá recorrer em liberdade seja para fins de repressão e prevenção para que fato similar não torne a ocorrer, seja por falta de provas que o mantenham radicado no distrito da culpa.
Note-se, ainda, que possui um outro processo em andamento, de modo que incabível a liberdade provisória, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme artigo 312, do CPP. Recomende-se.
Ante o exposto julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu RODRIGO GALDINO DE JESUS SANTOS a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa, por praticar o delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal.
Publicada em audiência. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu e expeça-se guia para cumprimento da pena imposta.

São Paulo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA